

Prüfungsschema § 242 StGB — Diebstahl

Vermögensdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. *Fremde bewegliche Sache*

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB); beweglich, wenn fortbewegbar; fremd, wenn im Eigentum eines anderen stehend und nicht herrenlos.

2. *Wegnahme*

Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von natürlichem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft nach der Verkehrsanschauung.

II. Vorsatz

Bezüglich sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale, mindestens dolus eventualis (§ 15 StGB).

III. Absicht rechtswidriger Zueignung

1. *Aneignungskomponente*

Dolus directus 1. Grades erforderlich: Der Täter will sich oder einem Dritten die Sache oder ihren Sachwert zumindest vorübergehend einverleiben.

2. *Enteignungskomponente*

Dolus eventualis genügt: Der Täter will den Eigentümer zumindest dauerhaft aus seiner Position verdrängen.

IV. Rechtswidrigkeit der Zueignung

Die erstrebte Zueignung muss objektiv rechtswidrig sein — dem Täter darf kein fälliger, einredefreier Anspruch auf die konkrete Sache zustehen.

V. Rechtswidrigkeit

Keine allgemeinen Rechtfertigungsgründe (§§ 32, 34 StGB, § 859 BGB).

VI. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB) und keine Entschuldigungsgründe (§ 35 StGB).

Typische Streitstände

Gewahrsam — Gewahrsamsbegriff beim Ladendiebstahl

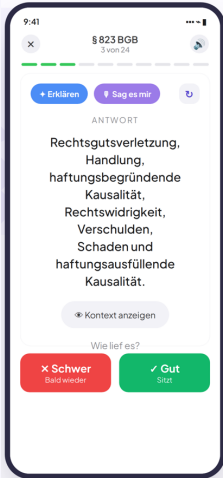
Nach der h. M. (Apprehensionstheorie) genügt bereits das Einstecken der Ware; nach der Ablationstheorie erst das Passieren der Kasse.

Zueignung — Zueignung vs. Sachentziehung

Fehlt die Enteignungsabsicht, kommt allenfalls straflose Gebrauchsanmaßung in Betracht — problematisch bei Substanzverbrauch während des Gebrauchs.

Stoffgleichheit — Zueignungsabsicht bei vertretbaren Sachen

Bei Bargeld genügt nach der Sachwerttheorie die Absicht, den verkörperten Wert einzuverleiben — die Rückgabe gleichartiger Sachen lässt die Zueignungsabsicht nicht entfallen.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.